

1500616-28.2022.8.26.0066
Classe: Termo Circunstanciado
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: LUIZ ANTONIO DELA MARTA
Comarca: Barretos
Foro: Foro de Barretos
Vara: Vara do Juizado Especial Cível e Criminal
Data de Disponibilização: 23/11/2022
... - Assunto
Termo Circunstanciado - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Denunciado:
WEVERTON FERNANDO DE CAMARGO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUIZ ANTONIO DELA MARTA

VISTOS,

WEVERTON FERNANDO DE CARVALHO, qualificado nos autos, foi acusado como incurso no art. 28 da Lei 11.343/06, na forma explicitada na denúncia. Relatório dispensado, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Barretos
Foro de Barretos
Vara do Juizado Especial Cível e Criminal
Avenida Centenário da Abolição, 1500, . - América
CEP: 14783-195 - Barretos - SP
Telefone: (17) 3322-5700 - E-mail: barretosjec@tjsp.jus.br

1500616-28.2022.8.26.0066 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:
1500616-28.2022.8.26.0066
Classe - Assunto
Termo Circunstanciado - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Denunciado:
WEVERTON FERNANDO DE CAMARGO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUIZ ANTONIO DELA MARTA

VISTOS,

WEVERTON FERNANDO DE CARVALHO, qualificado nos autos, foi acusado como incurso no art. 28 da Lei 11.343/06, na forma explicitada na denúncia. Relatório dispensado, nos termos do art. 81 §3º da Lei 9.099/95.

FUNDAMENTO E DECIDO.

» A ação penal é procedente.

» A materialidade do fato delituoso está devidamente comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 12/13 e pelo laudo oriundo do exame químico toxicológico (fls. 20/23), que constatou a natureza entorpecente das substâncias apreendidas.

De igual modo, a autoria é inconteste. Depreende-se do auto de exibição e apreensão e demais informes do termo circunstanciado que as drogas apreendidas eram do acusado.

Esta circunstância foi confirmada nas fases policial e judicial, oportunidade em que o réu admitiu a propriedade dos entorpecentes (que estavam nos dois endereços, na forma explicada) e que se destinaria ao seu próprio uso.

É nesse mesmo sentido o que consta dos relatos do termo circunstanciado.

Assim sendo, conclui-se, inequivocamente, que o réu efetivamente foi surpreendido tendo em depósito substâncias entorpecentes, destinadas a uso próprio, subsumindo sua conduta ao tipo do artigo 28 da Lei n.º 11.343/06, já que não havia autorização legal para o uso da referida substância, que como se sabe é causadora de dependência física e psíquica. Não há falar, pois, em absolvição.

Passo à dosimetria da pena.

Prejudicada a análise dos antecedentes. A prática tem demonstrado ser inviável adotar a pena de prestação de serviços a comunidade por ausência de uma coercitividade efetiva.

Como se sabe, não há possibilidade de conversão em pena privativa de liberdade na hipótese de descumprimento e, por outro lado, a multa, que passou a ser prevista pelo legislador para a hipótese, sistematicamente não tem sido recolhida, gerando um impasse no âmbito da execução.

Surge como única medida viável - na prática - a advertência contemplada no inciso I do art. 28 "caput" da Lei 11.343/06 (sobre os efeitos nocivos das drogas e os males causados pelo seu consumo).

Ante o exposto e considerando o que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para declarar WEVERTON FERNANDO DE CARVALHO, qualificado nos autos, como incurso no artigo 28 da Lei 11.343/06. Por via de consequência, imponho ao réu a pena de advertência sobre os efeitos nocivos da droga, nos termos do art. 28, inciso I, da Lei 11.343/06, a ser formalizada após o trânsito em julgado.

P. I.C

Barretos, 22 de novembro de 2022.

LUIZ ANTONIO DELA MARTA
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA